



Prot. n. del

SCHEMA BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

PER PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO COMUNALE DENOMINATO “*MARCHESALE*”
FOGLIO N. 51 PARTICELLA 24 (PARTE) IN AGRO DEL COMUNE DI GIRIFALCO E DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SQUILLACE
(soggetta ad offerta in aumento)

C.I.G. Z3639388FB

in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, n. del

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

R E N D E N O T O

che il **giorno** (**.....**) **alle ore**, presso la sede di questo Ente, dinanzi al Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avrà luogo una procedura aperta (pubblico incanto) **ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, con il metodo di cui all'art. 73 - lett. c), dello stesso R.D., mediante offerte segrete in busta chiusa e con solo offerte in aumento sul prezzo a base d'asta, per la vendita di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) che prevede l'utilizzazione di n. 2.944 piante di cui 1.886 di Pino Laricio, 564 di Pino marittimo, 185 di Abete Bianco, 171 di Douglas, 106 Ontani, 2 Faggi, 1 Castagno, 3 Cerri, 1 Farnetto, e 1 Acero, nonché altre n. 28 piante presenti nella fascia tagliafuoco rappresentate da n. 16 Ontani, n. 6 Pini Marittimi, n. 2 Castagni, n. 2 Faggi e n. 2 Lecci, oltre n. 429 piante indicate come sottomisure, radicato in loc. “*Marchesale*”, riportato in N.C.T. sul foglio n. 51 Particella 24 (parte) estesa catastalmente ha 76.26.80, di cui ha 23.70.00 di superficie interessata da intervento, in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace.**

L'importo a base d'asta è di €, oltre IVA come per legge, e secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri.

Si procederà all'aggiudicazione di cui sopra anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 45 del Capitolato d'Oneri, agli effetti tecnico-forestali il taglio di cui al presente bando di gara è da ritenersi ordinario.

NORME PER LA GARA

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- 1. Ente proprietario venditore:** Amministrazione comunale di Squillace (CZ), Piazza Municipio, n. 1 C.A.P. 88069.
- 2. Procedura di gara:** asta pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, nr. 827 e smi, per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi col prezzo base di €

3. Termine di esecuzione: il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro la data indicata dalla Regione Calabria nella concessione di taglio (31 agosto 2023), salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

4. Termine, Indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:

4.1. termine: ore del giorno

4.2. indirizzo: Comune di Squillace (CZ), Piazza Municipio, n. 1 C.A.P. 88069.

4.3. apertura offerte: presso l'Ufficio Tecnico di Squillace alle ore del giorno

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara la presentazione di altra offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma **TELEMATICA** attraverso il sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

L'offerta dovrà essere caricata in formato digitale nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua Italiana.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di esclusione, secondo le indicazioni contenute nell'allegato disciplinare di gara entro le ore del giorno

Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

Nella cartella **"Documentazione Amministrativa"** dovranno essere presentati i seguenti documenti in PDF:

1. Dichiarazione in carta semplice (può essere utilizzato il modello di dichiarazione allegato al presente bando di gara), sottoscritta dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'offerta, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in presenza del dipendente addetto di questo Settore che procede all'autenticazione (si precisa che la dichiarazione non deve essere autenticata se inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità), con la quale attesti:

- a)* di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, relative all'utilizzazione stessa, nonché del progetto di taglio, del capitolato d'oneri e dell'autorizzazione regionale;
- b)* di accettare l'appalto alle condizioni: del capitolato d'oneri, approvato, unitamente agli altri elaborati di progetto, della delibera di G.C. n. 52 del 11.06.2021 e della delibera di G.C. n. 02 del 26.01.2022, dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/REGCAL del 24.05.2022, nonché alle condizioni di cui al presente bando di gara, e della normativa ambientale in genere, atti tutti di cui dichiara di aver preso visione;
- c)* di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;
- d)* di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità alla gara previste dall'art 6 del capitolato d'oneri;
- e)* di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori di taglio;
- f)* di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'utilizzazione, che si impegna a comunicare al Comune di Squillace in caso di aggiudicazione;
- g)* che il titolare della ditta o i soggetti dotati di potere di rappresentanza (in caso di società) o con incarico di direttore tecnico non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e succ. modificazioni e che non sussistono a carico di uno dei predetti soggetti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

- h)** di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e di impegnarsi, in caso di richiesta, a produrre la documentazione probatoria al Comune di Squillace;
- i)** di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
- j)** di non avere commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- k)** che a suo carico non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; ovvero per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; per delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; per delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- l)** che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario, di concordato preventivo, di amministrazione o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni, né in ogni altra analoga situazione, risultante da una procedura della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- m)** di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- n)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della vendita, a presentare al Comune di Squillace prima della stipulazione del contratto di vendita, un prospetto contenente l'organico medio annuo distinto per qualifica corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e all'INAIL;
- o)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della vendita, a presentare al Comune di Squillace prima della stipulazione del contratto di vendita, il contratto collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative applicato ai dipendenti;
- p)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della vendita, a presentare al Comune di Squillace prima della stipulazione del contratto di vendita, il Documento di Valutazione dei Rischi – D.V.R., redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- q)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della vendita, a comunicare al Comune di Squillace prima della stipulazione del contratto di vendita, il nominativo del direttore di cantiere, appositamente nominato;
- r)** che la ditta è iscritta nell'Albo regionale delle ditte boschive, e che la stessa ditta possiede l'idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto degli Enti pubblici e quindi l'idoneità a concorrere alla procedura di gara per il lotto messo in vendita;
- s)** di impegnarsi ad osservare il D.Lgs 9/4/2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro e di produrre, in caso di aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dall'Allegato XVII al predetto Decreto, compreso il P.O.S. (Piano operativo di sicurezza);
- t)** che il numero di Codice Fiscale del titolare della ditta è il seguente:; che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:;
- u)** che la casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni da parte del Comune di Squillace, è la seguente:

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere **c), d), g)** ed **h)**, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.

Le dichiarazioni di cui alle lettere **g), i), j), k)**, devono essere presentate per il direttore tecnico e per tutti i soci, se trattasi di *società in nome collettivo*; per il direttore tecnico e per i soci accomandatari, se trattasi di *società in accomandita semplice*; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di *altri tipi di società*.

2. **Certificato**, in originale o copia autenticata, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara, da cui risulta l'**iscrizione del concorrente come ditta boschiva alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**. Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
3. **Certificato** rilasciato dal competente Dipartimento della Regione Calabria, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Boschive, ovvero autocertificazione, a norma del DPR n. 445 del 2000 come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese boschive.
4. **Ricevuta della quietanza del deposito cauzionale di € 5.844,53** rilasciata dalla Tesoreria del Comune di Squillace - Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - filiale di Soverato, secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 3, del Capitolato d'Oneri a cui si rimanda. La cauzione può essere prestata anche tramite assegno circolare - non trasferibile intestato al Comune di Squillace - Piazza Municipio n. 1, 88069 Squillace (CZ).
5. **Cauzione provvisoria** (articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016) per un importo di € 649,40, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale a base di asta.
6. **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e corredata da documento di identità in corso di validità, con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.
7. **Procura speciale** nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, sarà unita in originale al verbale di gara.

Nella cartella "**Documentazione Economica**" dovranno essere presentati i seguenti documenti in PDF:

1. una **DICHIARAZIONE**, redatta in lingua italiana, su **carta legale o resa legale**, contenente, la percentuale di aumento offerto rispetto al prezzo a base d'asta, espressa in **cifre come in lettere**, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Per tutto quello fin qui non specificato, si rimanda al Capitolato d'Oneri in base alle cui norme e condizioni viene posto in vendita il taglio del bosco.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione rispetto a quanto richiesto dal bando, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) all'apertura delle offerte economiche, presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'aggiudicazione provvisoria della vendita del bosco al concorrente che ha offerto la massima percentuale di aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

L'amministrazione venditrice, successivamente, procede a richiedere agli Enti preposti i certificati relativamente ai requisiti autocertificati in sede di gara, nonché il deposito cauzionale.

Per tutto quello fin qui non specificato, si rimanda al Capitolato d'Oneri in base alle cui norme e condizioni viene posto in vendita il taglio del bosco.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio Macaluso; Comune di Squillace (CZ), Piazza Municipio, n. 1 C.A.P. 88069 - Tel. 0961.914020, PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

AVVERTENZE A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI

- I concorrenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, tutta la documentazione richiesta.
- Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti.
- Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, salva la facoltà di richiedere la regolarizzazione se l'inconveniente è puramente formale. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità, che saranno riportate nel verbale di gara.
- Qualora la documentazione richiesta non sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, questa Stazione Appaltante richiederà all'impresa la regolarizzazione della stessa e, qualora l'impresa non dovesse ottemperare entro i termini assegnati, segnalerà i trasgressori all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente e gli stessi verranno perseguiti a norma di legge.
- Sarà esclusa dalla gara la ditta che avrà presentato documenti contenenti abrasioni e cancellature non convalidate dalla ditta stessa.
- La procedura d'appalto avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
- Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo.
- Il Responsabile del Settore Tecnico, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario, con proprio provvedimento, procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

- Sono a carico dell'aggiudicatario:

1. la costituzione, al momento dell'aggiudicazione od al più tardi entro 10 giorni dalla medesima ovvero a seguito di apposita richiesta dell'Ente proprietario, di un deposito cauzionale (cauzione definitiva), con le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato d'Oneri, pari al **10% (dieci) dell'importo del contratto**, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.
2. il prezzo di aggiudicazione **da pagarsi in TRE soluzioni: la prima rata pari al 34% del prezzo di acquisto** alla stipula del contratto; **la seconda pari al 33%** dopo sei mesi dalla data della consegna e comunque prima dell'abbattimento della metà delle piante assegnate al taglio, e **la terza pari al 33%** dopo dodici mesi dalla data della consegna e comunque prima dell'abbattimento di tutte le piante assegnate al taglio.
In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.
I pagamenti dovranno avvenire mediante versamento sul c/c postale del Comune di Squillace n. 11616885, o mediante bonifico sul c/c codice IBAN n. IT 33 0 01030 42770 000001259329 - Tesoreria Comunale M.P.S. S.p.A. Filiale di Soverato.
La ditta aggiudicataria dovrà esibire la relativa ricevuta prima della stipula del contratto. In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente appaltante gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri.
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, produrre, prima della stipula del contratto, nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutti i documenti comprovanti le attestazioni temporaneamente sostitutive rilasciate con la dichiarazione di cui al precedente punto 2).
3. **tutta la documentazione** prevista dall'Allegato XVII al Decreto Lgs.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare:
 - ✓ **certificato** iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - ✓ **documento** di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto lgs.vo n. 81/2008;
 - ✓ **specifici documentazione** attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto lgs n. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - ✓ **elenco** dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- ✓ **nominativo** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- ✓ **documento** comprovante la regolarità contributiva;
- ✓ **dichiarazione** di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto lgs. N. 81/2008;
- ✓ **P.O.S.** (Piano Operativo di Sicurezza);
- ✓ tutto quant'altro previsto dal suddetto Allegato che sia applicabile alla tipologia del presente appalto.

- Termine del taglio:

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, entro i termini indicati dall'autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

Restituzione dei documenti: Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.

I certificati ed i documenti, nonché la cauzione presentati dalle ditte rimaste non aggiudicatarie, salvo l'offerta e la dichiarazione di cui al punto 2) sono restituiti, una volta effettuata l'aggiudicazione dell'utilizzo del materiale legnoso e possono essere ritirati a mano direttamente presso il Settore Tecnico.

Contratto di vendita: Con l'aggiudicatario della vendita sarà sottoscritto apposito contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo, da firmare digitalmente e con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e delle norme legislative vigenti in materia e del Capitolato d'Oneri, all'autorizzazione rilasciata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, nonché a quanto contenuto nella Delibera della Giunta Regionale n. 450 del 27/06/2008, pubblicata sul BURC n. 14 del 16/07/2008 ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Regione Calabria ed ulteriori successivi aggiornamenti.

La partecipazione alla gara di cui al presente bando, comporta da parte di ogni ditta concorrente l'implicita accettazione di tutte le norme e le condizioni sopra esposte e/o richiamate.

ALTRE CONDIZIONI

1. per le certificazioni di cui ai punti precedenti è ammessa l'esibizione di copie, anche se autenticate o dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 o ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In caso di aggiudicazione le certificazioni dovranno essere presentate in originale prima della stipulazione del contratto d'appalto entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione pena la revoca.
2. il recapito tempestivo dei plichi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
3. non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto come sopra stabilito.
4. le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo.
5. la ditta aggiudicataria, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni.
6. l'Ente appaltante e per esso il Presidente di gara, si riserva la piena insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui innanzi, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.
7. in caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal Capitolato d'Oneri.
8. per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle norme sulla contabilità dello Stato, alle norme e condizioni contenute nel verbale di assegno e stima e nel relativo Capitolato d'Oneri approvato.
9. sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta. Sarà

aggiudicata la gara anche in presenza di una sola offerta; nel caso di offerte uguali si farà luogo all'aggiudicazione mediante sorteggio.

10. il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso in cui la gara si protragga per oltre quattro ore dall'inizio della stessa, il Presidente ha facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione l'indomani non festivo ad ora da stabilirsi. Il Presidente inoltre ha facoltà di sospenderla e rinviarla all'indomani o al giorno successivo non festivo ad ora da stabilirsi nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
11. ai sensi dell'art. 69 del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
12. al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte dell'Ente Comunitario ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti, sensibili e non sensibili, verranno utilizzati dall'Ente Comunitario esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003.

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l'Ente Comunale; Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

L'art. 13 della legge riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.